

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1619/2536

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นายหนูทูล สอรัมย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

ขณะที่จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและยึดอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้เป็น
ของกลางนั้น ไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยพาอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าว
เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือเพื่อจะก่อเหตุร้ายขึ้น ทั้งกระสุนปืนที่บรรจุอยู่กับ
อาวุธปืนก็มีอยู่เพียงนัดเดียว ความผิดของจำเลยจึงไม่ร้ายแรงนักเมื่อจำเลยไม่เคย
ได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับเคยได้กระทำความคุณงามความดีโดยเข้าร่วมกับกลุ่ม
หนุ่มสาวพัฒนาหมู่บ้านของจำเลยจนได้รับรางวัลดีเด่นของหมู่บ้านจึงมีเหตุอันควร
ปรานี ที่จะให้รอการลงโทษจำเลยไว้

ขณะที่จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและยึดอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้เป็น
ของกลางนั้น ไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยพาอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าว
เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือเพื่อจะก่อเหตุร้ายขึ้น ทั้งกระสุนปืนที่บรรจุอยู่กับ
อาวุธปืนก็มีอยู่เพียงนัดเดียว ความผิดของจำเลยจึงไม่ร้ายแรงนักเมื่อจำเลยไม่เคย

ได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับเคยได้กระทำความผิดโดยเข้าร่วมกับกลุ่ม
หนุ่มสาวพัฒนาหมู่บ้านของจำเลยจนได้รับรางวัลดีเด่นของหมู่บ้านจึงมีเหตุอันควร
ปรานี ที่จะให้รอการลงโทษจำเลยไว้

(โสภณ จันเทรมะ-โสภณ จันเทรมะ-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - (อำเภอฟล) นายสรศักดิ์ จันเกษม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชัย สายเชื้อ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ